



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 205 del 27/07/2026

OGGETTO: Approvazione Piano Tecnico Economico (PTE) per il servizio di gestione dei rifiuti sul territorio comunale anno 2026

L'anno duemilaventisei, addì ventisette, del mese di Luglio alle ore 13:15, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	No
L'Assessore	AMICARELLI DONATELLA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	No
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	No
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	Si

Presenti n° 5 Assenti n° 3

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessore delegato,

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. in particolare gli articoli 48 e 50;
- l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- l'art. 41 dello Statuto;

Vista l'istruttoria elaborata dal Dirigente competente,

**Propone alla Giunta Comunale
la adozione della presente deliberazione**

Viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Bilancio di Previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028*;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 15 aprile 2026 ad oggetto *Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028*;

Premesso che:

- nella vigente formulazione normativa, il servizio integrato di gestione rifiuti urbani comprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento ed organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199 del D.Lgs 152/2006 e secondo i definiti criteri;
- l'assetto organizzativo per la gestione dei rifiuti nella Regione Calabria è stato ridefinito con la Legge Regionale del 20 aprile 2022, n. 10 ("Organizzazione dei Servizi Pubblici Locali dell'Ambiente"), che, abrogando la L.R. 14/2014, ha istituito l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche della Calabria (ARRICAL), individuata quale ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, a cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria;
- nelle more della compiuta organizzazione e attuazione della predetta riforma regionale, il servizio di gestione dei rifiuti erogato da ARRICAL è strutturato in operazioni di trattamento, smaltimento e recupero negli impianti in dotazione, mentre, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'ente di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 202 del D.Lgs 152/2006, rimane in capo ai singoli comuni il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- in tale gestione transitoria, l'Ente locale è chiamato a garantire la continuità del servizio pubblico locale nel solo segmento di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- il servizio di igiene urbana sul territorio comunale affidato alla Lamezia Multiservizi S.p.A., società *in house* dell'Ente ed il relativo contratto di affidamento del servizio, inteso a regolare i rapporti di prestazione del servizio, è stato stipulato con la delegazione interorganica n. 52 del 4 luglio 2008, la cui durata è fissata in anni quindici;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 02 marzo 2023, è stato disposto, per quanto d'interesse «di prevedere la prosecuzione della gestione in house di tale servizio tramite la Società controllata Lamezia Multiservizi S.p.A., conformemente alla normativa sull'affidamento in house di cui al D.Lgs. n.175/2016; del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nonché delle attività aggiuntive previste nel PTE 2023, fino all'individuazione da parte di ARRICAL del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani - per come espressamente previsto dall'Art.17 comma 9 della L.R. n. 10/2022 –in coerenza con la vigente normativa di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvata con D.Lgs. n. 201/2022, nel rispetto dei termini di cui al D.L. n. 150/2013 convertito in L. n. 15/2014 Art. 13 commi 1,2, e 3;»;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 15 luglio 2024, è stato disposto, per quanto d'interesse «di prevedere la prosecuzione della gestione in house di tale servizio tramite la Società controllata Lamezia Multiservizi S.p.A., conformemente alla normativa sull'affidamento in house di cui al D.Lgs.

n.175/2016, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nonché delle attività aggiuntive previste nel PTE 2024, fino all'individuazione da parte di ARRICAL del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani - per come espressamente previsto dall'art.17 comma 9 della L.R. n. 10/2022 - in coerenza con la vigente normativa di riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvata con D. Lgs. n. 201/2022, nel rispetto dei termini di cui al D.L. n. 150/2013 convertito in L. n. 15/2014 Art. 13 commi 1,2, e 3;»;

- il comma 1 dell'art.7 della predetta delegazione interorganica n. 52/2008 prevede che «L'individuazione dei costi del servizio è determinata con la presentazione ed approvazione di Piani Tecnici Economici annuali, valutata la disponibilità delle somme nei bilanci previsionali di esercizio».

Tenuto conto che:

- occorre definire il Piano Tecnico Economico per dimensionare in termini organizzativi ed economici il servizio di igiene urbana da espletarsi nell'annualità 2026, in coerenza all'affidamento già in corso di esecuzione;
- il costo del servizio rifiuti deve essere interamente finanziato dal relativo prelievo, la tassa sui rifiuti (TARI), istituita con la stessa L. 147/2013;
- l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento con la deliberazione 5 agosto 2025, n. 397/2025, approvando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3).

Precisato che:

- per quanto rientrante nelle competenze in capo al Settore Tecnico – Servizio Ambiente relativo al solo segmento igiene urbana, si intende confermare anche per l'annualità 2026, le modalità organizzative sia rispetto al sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti che per le attività di spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
- sulla base dello scenario di pianificazione, per l'esecuzione del servizio di igiene urbana, coerentemente alle previsioni delle pregresse annualità, il costo, determinato analiticamente per come dettagliato nel Piano Tecnico Economico 2026, tiene conto dell'incremento del costo del personale come da relazione presentata dalla società Lamezia Multiservizi S.p.A. nell'ambito della validazione del Metodo Tariffario Rifiuti da parte di ARRICAL;
- per garantire migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, dalla presente annualità si intende rafforzare il monitoraggio e controllo sulla regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, affinché le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- relativamente al segmento del servizio di trattamento/smaltimento ARRICAL, anche in base alle comunicazioni ricevute, il costo previsionale del servizio per l'annualità 2026 per questo Ente si considera pari ad € 4.155.346,73 a lordo delle royalties, stimate per la presente annualità in € 660.000,00;
- per gli oneri di gestione del servizio trattamento rifiuti afferente al periodo commissariale fino al 31 dicembre 2012 e successiva gestione transitoria fino dal 31 dicembre 2019, l'Ente ha stipulato n.2 convenzioni con la regione Calabria, in atti REGCAL Rep. n. 5725 e n. 5726 del 19 dicembre 2025, acquisite in atti al prot. n. 99170 del 22 dicembre 2025, contenenti i relativi piani di rientro con copertura per l'annualità 2026 assicurata da disponibilità di risorse di bilancio;
- per il successivo periodo dal 1 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2024, nella quale la competenza è passata ex lege in capo ATO Catanzaro/Consorzio Rifiuti ATO Catanzaro/ARRICAL, è stata effettuata la ricognizione dei debiti/crediti rispetto agli oneri di gestione del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti, trasmessa da ARRICAL con prott. n. 6676 del 12/11/2025 e n. 7265 del 11/12/2025, acquisiti agli atti con prott. n. 88473 del 13/11/2025 e n. 96589 del 11/12/2025;
- nel corso di validazione del PEF a cura dell'operatore economico individuato da ARRICAL, sono stati acquisiti nuovi prospetti dai quali è stato possibile definire la ricognizione dei debiti/crediti rispetto agli oneri di gestione del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti dell'Ente;
- sulla base dei dati comunicati da ARRICAL di cui ai precedenti punti, al fine di allineare le partite contabili del bilancio dell'Ente, è stata effettuata un'approfondita ricognizione per il quadriennio di riferimento, tenendo conto delle somme impegnate e liquidate a fronte della spesa previsionale e dei consuntivi elaborati da ARRICAL, questi ultimi pervenuti con un importante scarto temporale rispetto all'annualità di riferimento, che non ha consentito a questo Ente un tempestivo allineamento della situazione contabile;

- dalla suddetta ricognizione sono risultati:
 - un incremento di spesa, relativo alle annualità 2020-2024, per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti pari ad € 3.734.610,96;
 - un contributo complessivo da parte della Regione Calabria a beneficio di questo Ente pari ad € 2.450.864,21, relativo alle annualità 2023-2024, oggetto di deliberazione del Consiglio Direttivo d'Ambito n.17 del 19 marzo 2025 e come da nota prot. n. 7265 del 11/12/2025 di ARRICAL e successiva documentazione acquisita in fase di validazione del PEF;
 - un ulteriore importo pari ad € 72.283,32 quale credito tra le somme da introitare derivante dalle royalties 2020-2024;
- il totale dei costi di previsione rimodulati per l'anno 2026 per il servizio di gestione dei rifiuti è definito in € 13.306.963,21 così distinto:

PREVISIONE COSTO GESTIONE RIFIUTI ANNO 2026			
Tipologia	C.U. (€/ton)	Q.tà (ton)	Costo (€)
A. Servizio igiene urbana – Lamezia Multiservizi Spa			
Servizio raccolta stradale indifferenziata	94,60	3.200,00	€ 302.720,00
Raccolta indifferenziata porta a porta	192,30	7.000,00	€ 1.346.100,00
Servizio raccolta porta a porta (al netto dei ricavi)	294,23	18.050,00	€ 5.310.851,50
Raccolta rifiuti CCR	198,10	1.200,00	€ 237.720,00
Totale servizio raccolta		29.450,00	€ 7.197.391,50
Servizi di spazzamento e lavaggio strade (perimetro ARERA)	a corpo		€ 1.534.143,67
Pulizia della Spiaggia	a corpo		€ 60.000,00
Gestione Ecopunto	a corpo		€ 50.000,00
Sommano Costo dei servizi			€ 8.841.535,17
Iva (10%)			€ 884.153,52
TOTALE costo A			9.725.688,69
B. Gestione e costo servizio trattamento/smaltimento			
Direttore Esecutivo Contratto			€ 40.195,58
Costi trattamento/smaltimento			€ 4.155.346,73
Delta costo 2020-2024			€ 2.568.879,74
TOTALE costo B			€ 6.764.422,05
TOTALE COSTO COMPLESSIVO SERVIZIO			€ 16.490.110,74
C. Crediti			
Contributo Regione Calabria 2023-2024			€ 2.450.864,21
Maggiori royalties 2020-2024			€ 72.283,32
Royalties 2026			€ 660.000,00
TOTALE crediti			€ 3.183.147,53
TOTALE COSTO NETTO SERVIZIO			€ 13.306.963,21

Visto l'allegato in atti alla presente deliberazione

A) **SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LAMEZIA TERME - Piano Tecnico Economico 2026**

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1° e dell'art.147 bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione;

PROPONE DI DELIBERARE

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **di approvare** il Piano Tecnico Economico (PTE) per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Lamezia Terme per l'anno 2026, contenuto nell'allegato A in atti;

2. **di prevedere** la copertura dei costi del servizio ai sensi della normativa vigente sui tributi prevedendo nei capitoli di spesa del Bilancio comunale 2026, sul Piano dei Conti n. 1.03.02.15.004 (cap. n.1740/0) un costo complessivo di € 16.490.110,74 di cui € 9.725.688,69 compresa IVA al 10% per spettanze alla Lamezia Multiservizi a copertura dei costi di gestione del servizio di igiene urbana, € 40.195,58 per il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, € 4.155.346,73 per oneri di gestione del servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti da trasferire ad ARRICAL 2026 ed € 2.568.879,74 per incremento servizio ATO CZ/ARRICAL dal 2020 al 2024;
3. **di confermare** che sul totale della spesa sono da applicare le seguenti compensazioni di:
 - € 2.450.864,21 quale contributo Regione Calabria royalties 2023-2024;
 - € 72.283,32 quale ulteriore contributo royalties da introitare 2020-2024 rispetto agli accertamenti già esistenti;
 - € 660.000,00 quale stimato contributo unico - royalties per l'annualità 2026 essendo sede di impianti pubblici e/o privati di trattamento/smaltimento utilizzati per il conferimento dei rifiuti, nella cui quantificazione rientrano gli importi armonizzazioni stabiliti dal Consiglio Direttivo d'Ambito di ARRICAL con deliberazione n. 8 del 30 gennaio 2025;
4. **di demandare** al Dirigente del Settore Tecnico tutti i successivi adempimenti necessari all'attuazione del servizio di che trattasi e al Servizio Ambiente i compiti di controllo sulla corretta esecuzione delle attività previste nel PTE 2026 e nel contratto di servizio;
5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione alla Società Lamezia Multiservizi S.p.A. e ad ARRICAL per opportuna conoscenza.

PROPONE DI DELIBERARE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2118 del 21/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 27/07/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2118 del 21/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 27/07/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2118 del 21/07/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA